

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

RECIBIDO MAY 27 26 PM 2:06
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1069

INFORME NEGATIVO

27 de mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 1069.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1069 tiene como propósito "...crear la "Ley de Protección Física durante los trabajos de limpieza, desyerbo y mantenimiento de áreas verdes en autopistas y carreteras primarias", disponer su aplicabilidad a toda persona natural o jurídica, facultar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Autoridad de Carreteras y Transportación, para adoptar reglamentación (sic); y para otros fines relacionados".

Se nos plantea en la Exposición de Motivos que

[1]a La seguridad vial constituye una responsabilidad primordial del Gobierno de Puerto Rico. Las autopistas y carreteras primarias atraviesan zonas con vegetación densa, taludes empinados y áreas que requieren mantenimiento constante mediante trabajos de limpieza, poda, desyerbo y remoción de escombros.

Durante estas labores es común el uso de maquinaria, herramientas mecánicas y equipos de corte que pueden proyectar piedras, ramas, troncos, metales u otros residuos hacia los carriles de rodaje. Esta realidad representa un riesgo significativo para conductores, pasajeros y trabajadores, causando daños a vehículos, accidentes graves y, en algunos casos, pérdida de vidas.

A pesar de la recurrencia de estas tareas, no existe una política pública uniforme y exigible que establezca estándares mínimos para la instalación de barreras o

paneles protectores que creen separación física efectiva entre el área de trabajo y los carriles de circulación, particularmente en autopistas y carreteras primarias.

Por tanto, esta Ley crea una política pública uniforme aplicable a toda entidad o persona que realice dichas labores en el derecho de vía o servidumbre de autopistas y carreteras primarias; designa al Departamento de Transportación y Obras Públicas como ente regulador para adoptar estándares técnicos y protocolos; y dispone un esquema de cumplimiento y fiscalización que permite a la Autoridad de Carreteras y Transportación hacer valer la Ley en las vías bajo su administración, sin menoscabo de la obligación general de cumplimiento.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión contó con los comentarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien sometió un memorial explicativo junto a la Autoridad de Carreteras y Transportación, y con los de Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC., y Puerto Rico Tollroads, LLC. (Metropistas). Ninguno avaló la medida.

Dijeron desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas que

[I]uego de evaluar esta medida, nuestras agencias entienden que la misma no tiene todos los elementos necesarios que permitan realizar un análisis adecuado. En particular, el proyecto no incluye lenguaje en cuanto al tema de los gastos relacionados a la incorporación de estos mecanismos protectores. Es nuestra postura que la utilización de estructuras de protección representa un impacto significativo en la economía del estado, así como para los contratistas y empleados de mantenimiento de nuestras entidades. La medida no provee la información necesaria para que se pueda realizar, responsablemente, un balance de intereses entre el impacto económico que representa la instalación de estas estructuras vis a vis y los beneficios que aportarían.

Por otra parte, el proyecto contempla la creación de reglamentación complementaria. Sin embargo, dicha facultad nos resulta ser excesivamente amplia en lo relativo a las especificaciones técnicas necesarias para regular o controlar los gastos que se asocian a la utilización de este tipo de estructuras.

Por otra parte, es importante, destacar que todos los trabajos de mantenimiento y despeje que se realizan hoy día cumplen con los controles de tráfico temporero establecidos por la Administración Federal de Carreteras en el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tráfico (MUTCD, por sus siglas en inglés). Las estructuras que propone esta medida no deberán suplantar estos controles de tráfico ya que exponen al Gobierno de Puerto Rico a posibles reclamaciones legales.

Par estas razones, el DTOP no favorece la aprobación de este proyecto. (...).

(Énfasis nuestro)

En el caso de Metropistas, manifestaron su "...compromiso con la seguridad vial y ocupacional. La protección de los usuarios de las autopistas y de los trabajadores que realizan labores de mantenimiento es una prioridad fundamental. La intención declarada del PS 1069 es loable y coherente con ese objetivo. No obstante, luego de analizar la medida desde la perspectiva operacional y contractual aplicable a las Concesiones, entendemos que la implantación de estructuras físicas generalizadas en cada frente de trabajo, como paneles, barreras a dispositivos de contención, sería incompatible con la naturaleza de las labores de mantenimiento y con los estándares técnicos que rigen estas operaciones". (Énfasis nuestro).

Agregaron que

[l]as labores de limpieza, desyerbo y mantenimiento de áreas verdes en autopistas constituyen operaciones inherentemente móviles y dinámicas que se ejecutan en múltiples puntos de la vía, requieren desplazamientos continuos y deben adaptarse en tiempo real a las condiciones del terreno, el flujo vehicular y la geometría de la carretera. La imposición de estructuras físicas temporeras en cada punto de trabajo podría resultar impráctica y, en muchos casos, contraproducente al aumentar la exposición de trabajadores y conductores, generar obstáculos en los paseos y limitar la movilidad operacional necesaria para mantener una operación segura y eficiente.

hbr
La experiencia operacional acumulada en nuestras Concesiones demuestra que los procedimientos actuales, que cumplen con el Manual on Uniform Traffic Control Devices ("MUTCD"), los estándares aplicables adoptados por la ACT y las obligaciones del Contrato de Concesión han sido efectivos para garantizar la seguridad. A lo largo de más de una década de operación continua, la evidencia operacional demuestra que no se han registrado incidentes graves o fatales relacionados con la manera en que estas labores se realizan actualmente. Este historial confirma que los controles existentes, incluyendo planificación de tráfico, advertencias, señalización y medidas de protección establecidas contractualmente, funcionan adecuadamente sin requerir la instalación de estructuras físicas adicionales.

(Énfasis nuestro)

Por otro lado, destacaron que los "...contratos con los proveedores de mantenimiento de áreas verdes incluyen obligaciones específicas de seguridad, control operacional y seguros que mitigan adecuadamente los riesgos inherentes a estas tareas. Este marco contractual, ya diseñado para atender el tipo particular de riesgo asociado a estas operaciones móviles, ofrece una capa adicional de protección sin necesidad de imponer requisitos fijos o estructurales que podrían obstaculizar la ejecución del trabajo".

Así las cosas, entienden que “...la adopción del PS 1069 en su forma actual sería incompatible con la naturaleza de las labores móviles de mantenimiento, con los estándares técnicos aplicables y con las obligaciones contractuales bajo las Concesiones. (...)”. (Énfasis nuestro).

Teniéndose en cuenta los comentarios vertidos por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico entiende no procede la aprobación del P. del S. 1069, aunque reconocemos lo encomiable del mismo.

Como se sabe, Puerto Rico no puede “adoptar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o regla que pueda menoscabar o anular los propósitos de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (“PROMESA”, por sus siglas en inglés).”¹ Luego de las negociaciones suscitadas por virtud de la referida ley, el Gobierno de Puerto Rico y sus acreedores llegaron a un acuerdo de repago que fue validado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico. Este acuerdo, también conocido como el “Plan de Ajuste de Deuda”, reiteró la citada disposición de la Ley PROMESA y aclaró ciertas particularidades sobre la validez de las leyes estatales relacionadas a asuntos fiscales.

Además de lo anterior, es importante tener presente que la Ley PROMESA, en la Sección 204, establece un proceso relativo a toda legislación que pueda tener un impacto fiscal y económico en los gastos e ingresos del Gobierno de Puerto Rico:

(a) SUBMISSION OF LEGISLATIVE ACTS TO OVERSIGHT BOARD.—

(1) SUBMISSION OF ACTS.—Except to the extent that the Oversight Board may provide otherwise in its bylaws, rules, and procedures, not later than 7 business days after a territorial government duly enacts any law during any fiscal year in which the Oversight Board is in operation, the Governor shall submit the law to the Oversight Board.

(2) COST ESTIMATE; CERTIFICATION OF COMPLIANCE OR NON-COMPLIANCE.—The Governor shall include with each law submitted to the Oversight Board under paragraph (1) the following:

¹ Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), sección 108(a)(2). Además, según dispuesto en el Plan de Ajuste “Nothing in the Plan or the Confirmation Order shall discharge any or all obligations of each Debtor under PROMESA and, from and after the Effective Date, the Oversight Board’s powers and responsibilities under PROMESA shall continue, and the Debtors’ duties and obligations shall continue and be unaffected by the Plan and the consummation thereof.” Véase. Artículo LXXXIX, sección 89.2. (<https://drive.google.com/file/d/12voJuGgS7N5QLK8fAC0CWrwSLo9dJ0JB/view>).

(A) A formal estimate prepared by an appropriate entity of the territorial government with expertise in budgets and financial management of the impact, if any, that the law will have on expenditures and revenues.

(B) If the appropriate entity described in subparagraph (A) finds that the law is not significantly inconsistent with the Fiscal Plan for the fiscal year, it shall issue a certification of such finding.

(C) If the appropriate entity described in subparagraph (A) finds that the law is significantly inconsistent with the Fiscal Plan for the fiscal year, it shall issue a certification of such finding, together with the entity's reasons for such finding.

De acuerdo a la Sección 204(a) de la Ley PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico tiene un término de tan solo siete (7) días laborables desde que una ley es adoptada para presentar ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera ("JSAF") lo siguiente: La ley promulgada, un "estimado formal" del impacto que la ley tendrá sobre los gastos e ingresos del Gobierno, preparada por una entidad apropiada, con pericia en presupuesto y administración financiera; y una certificación en torno a si la ley aprobada es o no significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado aplicable; y en caso de ser inconsistente se especificarán las razones para ello.

 Un término tan corto amerita que este tipo de análisis se inicie desde que se propone la medida legislativa, y no luego de esta ser aprobada. Cuando el historial legislativo de una medida no contiene el impacto fiscal y económico de la misma sobre los ingresos y gastos del Gobierno, la entidad apropiada del Ejecutivo carece de elementos suficientes para hacer una determinación debidamente fundamentada de consistencia (o significativa inconsistencia) con el Plan Fiscal Certificado o de cumplimiento con el "Principio de Neutralidad Fiscal".

Por todo lo anterior, el P. del S. 1069, como mínimo, debe establecer la fuente de financiamiento para satisfacer el nuevo gasto que conlleva su implantación, para el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación. En este caso, no se dispone.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1069.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Héctor Joaquín Sánchez Álvarez', written over a horizontal line.

Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor